

RECURSO CÍVEL Nº 5093035-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ELIAS MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS E AMBEC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO A QUO EXTINGUIU O FEITO EM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR DEMANDA EM FACE DA AMBEC. SENTENÇA ANULADA PARA REINTEGRAÇÃO DA AMBEC AO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ADEQUADA PARA VERIFICAR A REGULARIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR de ofício a sentença, determinando que a Ré AMBEC SEJA REINTEGRADA ao POLO PASSIVO, com o posterior prosseguimento da instrução e determinação para anexação aos autos da ficha de inscrição e autorização de consignação e eventual realização de perícia grafotécnica, se for o caso, devendo o Juízo a quo, após a adequada instrução, prolatar nova sentença como entender de direito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5093035-17.2024.4.02.5101

510015077501 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5093035-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ELIAS MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do INSS.

A sentença também entendeu que a Justiça Federal não é competente para julgar demanda em face da associação AMBEC.

Pretende a recorrente a reforma da sentença.

VOTO

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito. Então vejamos:

II - DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

O objeto da lide diz respeito a descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição para associação civil, o qual é impugnado pelo segurado.

A ação foi ajuizada em face do INSS e da associação.

Neste contexto, então, estamos diante da alegação de falha do serviço do INSS, gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários, vez que o benefício da parte autora foi pago com desconto da contribuição impugnada. Neste sentido o art. 115 da Lei n.º 8.213/91.

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

.....

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)"

Portanto, tal desconto só é possível nos termos da lei, acaso autorizado pelo segurado filiado.

Destaco que embora não exista lei específica disciplinando a questão dos descontos de entidades associativas, há para desconto de prestações de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento. A qual, contudo, pode ser utilizada por empréstimo, pois bem espelha a mecânica de implantação da consignação na folha e o pagamento do benefício, sobretudo o art. 6 da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, as quais também se fundam na previsão do art. 115 da Lei 8.213/91 e no tema 183 da TNU. As Associações assemelhar-se-iam as instituições financeiras não pagadoras dos benefícios. Contudo, no tocante ao mérito propriamente dito, necessário pontuar que as associações civis, em regra, não têm a mesma magnitude e capacidade financeira das instituições bancárias.

"Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebem os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:

I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1º;

II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;

III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Lei;

IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias;

V - o valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações; e

VI - as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no **caput** deste artigo restringe-se à: **(Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)**

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; " (Grifos Nossos)

Destaco os temas mencionados no presente voto, os quais registram o entendimento consolidado em sede de Juizado quanto à legitimidade do INSS:

Tema 183 da TNU:

*"O INSS não tem **responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado"**, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira."*

Tema 326 da TNU:

*"Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam **descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário** sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade. "*

III - DA NECESSIDADE DE AFERIÇÃO CONCRETA QUANTO A LEGALIDADE DA FILIAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO INSS

O INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e a lei admite a consignação, desde que autorizada pelo segurado filiado.

Contudo, o INSS não se beneficia das contribuições. Pois, as repassa à associação. Em verdade, por meio de convênio, permite que as associações cadastradas promovam no sistema, o registro da autorização outorgada pelo segurado filiado para consignação em folha.

O adequado seria que o segurado filiado noticiasse ao INSS em suas agências ou *on line* a filiação e autorização para consignação. Em sendo a filiação incorreta não há maiores consequências nessa inversão quanto ao noticiante da autorização.

Contudo, quando estamos diante da hipótese de fraude na filiação e autorização, tal inversão pode fazer surgir a responsabilidade do INSS, como agente pagador do benefício, em razão da não adoção das cautelas necessárias para confirmação da higidez da autorização noticiada pela Associação e sua implantação em folha.

IV - DO CASO CONCRETO

Narra a Autora ter verificado descontos em sua aposentadoria, de novembro de 2023 a setembro de 2024, no valor de R\$ 45,00 título de contribuição para AMBEC, os quais afirma não reconhecer (Evento 1, EXTR4).

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Is
02/2024	01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 848,60	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	04/03/2024	04/03/2024	Não	
Banco: 389 - BANCO MERCANTIL OP: 909006 - PAE SOLUCAO RIO DE JANEIRO - RJ Ocorrência: Pagamento efetivado								
Data Cálculo: 04/02/2024 Origem: Maciça Validade Início: 04/03/2024 Fim: 30/04/2024								

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.412,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 30,66
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 54,90
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 298,22
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 39,00
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 60,38
257	CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701	R\$ 45,00
268	CONSIGNACAO - CARTAO	R\$ 35,24

Pois bem.

Ressalto que essa 8ª Turma Recursal recebe recursos de sentenças em lides análogas, algumas propostas em face do INSS e associação e outras tão somente em face do INSS. A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, pelo menos até o julgamento do tema 326 da TNU, a manutenção de ambas é prudente. E não se dispensa a instrução para aferição quanto à regularidade dos descontos, o que perpassa pela regularidade ou não da adesão a associação.

Neste sentido é o entendimento adotado por esta 8ª Turma:

INSS E ASSOCIAÇÕES- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra Daniella- sessão virtual de 05/05/2020)

INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PLEITO SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO INSS EM DANO MORAL. RECURSO DO INSS PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PLEITO SUCESSIVO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS NOS TERMOS DO TEMA 183 DA TNU POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO INSS. REINCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO NO POLO PASSIVO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ANEXAÇÃO AOS AUTOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO/FILIAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 183 DA TNU. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO INSS É QUESTÃO DE MÉRITO A SER APRECIADA APÓS ADEQUADA INSTRUÇÃO. TEMA 326 DA TNU. É possível o ajuizamento de ação em face somente do INSS na qual se impugna contribuições a associação civil. Hipótese na qual será necessária a intimação da Associação para apresentação da ficha de inscrição/filiação, demais documentos e perícia grafotécnica. Contudo, ajuizada a ação em face do INSS e da Associação esta deve ser mantida no polo passivo por conveniência da instrução e apuração de responsabilidade de cada um dos réus. Inexistência de obrigação do INSS de manter em arquivo tal documento. Não sendo suficiente a citação nos termos do art. 11 da Lei 10.259 para apuração da responsabilidade da autarquia (Sessão do dia 8/10/2024, RECURSO CÍVEL Nº5000066-47.2024.4.02.5112/RJ, Relatora Juíza Daniella Motta).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de ANULAR de ofício a sentença, determinando que a Ré AMBEC SEJA REINTEGRADA ao POLO PASSIVO, com o posterior prosseguimento da instrução e determinação para anexação aos autos da ficha de inscrição e autorização de consignação e eventual realização de perícia grafotécnica, se for o caso, devendo o Juízo a quo, após a adequada instrução, prolatar nova sentença como entender de direito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem.

